CONTRATO DE SERVICIOS GENERALES ENTRE

PROYESCO (URUGUAY) S.A. Y PROYESCO CHILE SPA

En Santiago de Chile, a 10 de enero de 2024

ENTRE

(1) **PROYESCO CHILE SPA**, una sociedad constituida de conformidad con las Leyes de Chile, con domicilio en Cruz del Sur 133, Oficina 401, Las Condes, Región Metropolitana, RUT 77.656.064-2, debidamente representada por don Guillermo Severino, chileno, casado, contador auditor, cédula nacional de identidad número 9.715.975-0, en adelante denominada la "**Proyesco Chile**"; por una parte

Y

(2) **PROYESCO S.A.**, una sociedad constituida en conformidad con las Leyes de Uruguay, con domicilio en Plaza Cagancha 1145, Piso 6, Montevideo, RUT (uruguayo) 216971920019, debidamente representada por Fernando Javier Dorgan, argentino, casado, ingeniero, documento de identidad argentino 20.598.548, en adelante denominada "**Proyesco Uruguay**", por otra parte

Proyesco Chile y Proyesco Uruguay serán referidos conjuntamente como las "**Partes**" y, cada uno de ellos, individual e indistintamente, como una "**Parte**".

Las Partes vienen en exponer lo siguiente:

(1) Que la Proyesco Chile es una sociedad cuyo objeto es a) la compra, venta, importación, exportación, comercialización, fabricación, confección, almacenamiento y distribución, de toda clase de bienes muebles; y b) la prestación de servicios de ingeniería, programación, instalación, puesta en marcha, capacitación, operación y mantenimiento de toda clase de bienes muebles.

(2) Proyesco Uruguay tiene conocimiento específico en relación con los negocios de Proyesco Chile y experiencia técnica considerable en sociedades que renden servicios de este tipo.

(3) Las Partes desean llegar a un acuerdo bajo el cual Proyesco Uruguay le proveerá servicios generales en el ámbito de gerenciamiento y gestión de contratos a Proyesco Chile, de acuerdo con los términos y condiciones que se establecen a continuación.

En vista de lo anterior, las Partes convienen en celebrar este Contrato de Servicios Generales (en adelante, el "**Contrato**") en los siguientes términos.

ARTICULO UNO – OBJETO DEL CONTRATO

Proyesco Uruguay proporcionará a Proyesco Chile su conocimiento específico del negocio de los Proyectos Techint – CODELCO "SADDN - Suministro de Agua Desalada Distrito Norte y Techint – Sistema CCTV o de cualquier otro proyecto que deba desarrollar Proyesco Chile y brindará a esta todo tipo de servicios técnicos etc. necesarios y esenciales para alcanzar el objetivo que persigue, eso es rendir servicios de gerenciamiento y gestión de contratos de acuerdo a sus capacidades técnicas y experiencias en esta línea de negocios.

ARTICULO DOS - SERVICIOS

Durante la vigencia de este Contrato, y sujeto a los términos y condiciones que se establecen en este, Proyesco Uruguay prestará los siguientes servicios a Proyesco Chile:

a) Proporcionar asesoría sobre el desarrollo y la implementación de una estrategia de negocios, técnicas de administración y negociación de acuerdos comerciales;

b) Asistir en el desarrollo de los sistemas IT y proporcionar asesoría y apoyo en el desarrollo de programas;

c) Ofrecer recomendaciones para la selección del personal clave, asistir en la formulación de políticas en cuanto a compensación, pensiones y otros beneficios de los empleados, asistencia en el traslado de empleados entre sociedades relacionadas, asistencia en negociaciones con sindicatos, comités de empresa y otros órganos representantes de los empleados y proporcionar consejos en planificación de sucesión;

d) Asistir en la negociación y redacción de cualquier contrato, específicamente con respecto a operaciones internacionales, asistir en el manejo de asuntos de seguros, asistir en litigios y procedimientos, tanto en tribunales nacionales como internacionales y en procedimientos arbitrales;

e) Proporcionar asesoría y asistencia respecto a control de calidad;

f) Asistencia en la preparación de previsiones financieras y procedimientos presupuestarios, brindar información y apoyo en los áreas de análisis financiero, control de gasto, asuntos tributarios, información interna, estudios de viabilidad;

g) Prestar servicios de apoyo a la comercialización;

h) Asistir en el fomento de comunicaciones internas por medio de boletines informativos e internet.

En el marco de la asesoría brindada a Proyesco Chile, Proyesco Uruguay utilizará directrices, especificaciones, estándares, procedimientos, técnicas de establecimiento, dirección, operación y administración de todas las facetas y aspectos del negocio, incluyendo pero no limitándose a planes

de comercialización, office operations, supply sourcing, todo aquello que utilice Proyesco Uruguay y que contenga secretos comerciales y otra información confidencial y privilegiada de propiedad exclusiva de Proyesco Uruguay (en adelante denominado el "**Sistema**").

Proyesco Uruguay podrá modificar, revisar y mejorar el Sistema ocasionalmente. Proyesco Uruguay autoriza por la presente a Proyesco Chile a utilizar el Sistema en el estado en que se encuentra con sus posibles modificaciones, revisiones y mejoras con el único propósito de establecer y operar su negocio en Chile. A menos que Proyesco Uruguay le dé su autorización previa por escrito, Proyesco Chile no podrá conceder licencia ninguna sobre el Sistema ni utilizarlo para otro propósito que este.

Al término o expiración, por cualquier motivo de este Contrato, Proyesco Chile deberá cesar inmediatamente de utilizar de cualquier manera que fuera el Sistema o cualquier formulario, manual, eslogan, signo, marca, símbolo, material publicitario o promocional que contenga el Sistema y cualquier cosa que este similar a este que fue utilizado en relación con el negocio de Proyesco Chile. Además, Proyesco Chile deberá cesar o abstenerse de representar o presentar al público cualquier negocio operado por Proyesco Chile cómo un negocio o antiguo negocio administrado por Proyesco Uruguay utilizando el Sistema y deberá hacer a la brevedad cualquier cambio que fuera necesario en cualquier formulario, manual, eslogan, signo, marca, símbolo, material publicitario o promocional para cumplir con e implementar esta disposición.

ARTICULO TRES – OBLIGACIONES DE PROYESCO CHILE

Proyesco Chile se obliga a:

i) Seguir, en la medida de lo posible, todas las instrucciones y recomendaciones de Proyesco Uruguay.

ii) Permitir a Proyesco Uruguay el acceso a todos los archivos, documentos, cuentas, locales etc. de Proyesco Chile para facilitar el trabajo que será llevado a cabo por Proyesco Uruguay.

iii) Transferir y pagar los honorarios con el monto, de la manera y en el tiempo establecido en la próxima clausula.

iv) Asistir en obtener de las autoridades Chilenas las autorizaciones necesarias para permitir la transferencia a Proyesco Uruguay de los honorarios pagaderas en virtud de este Contrato y sus extensiones posteriores después de haber pagado los impuestos que correspondan.

ARTICULO CUATRO – HONORARIOS

Los honorarios que deberá pagar Proyesco Chile a Proyesco Uruguay por los servicios descritos en este Contrato serán las siguientes:

a) En consideración de los servicios prestados en virtud de este Contrato, Proyesco Chile acuerda pagar a Proyesco Uruguay un honorario equivalente al 12% del monto total del contrato a gestionar por Proyesco Uruguay, a ser pagado en el mismo esquema de pagos que recibe Proyesco Chile, sin considerar el anticipo financiero. A efectos de este Contrato, el término "facturación" incluye todos los montos facturados por Proyesco Chile que estén o no recibidos, y todos los otros montos recibidos por Proyesco Chile cualquier sea su fuente,

incluyendo cualquiera demanda de indemnización a seguro por pérdidas pecuniarias diversas pagada a Proyesco Chile, pero excluyendo impuesto sobre el valor agregado, devoluciones a clientes o subsidios.

b) Aparte de los servicios mencionados y especificados en este Contrato, Proyesco Chile podrá también solicitar que Proyesco Uruguay le presté servicios específicos adicionales y Proyesco Uruguay se compromete a cumplir con dicha solicitud en la medida que este pueda rendir el servicio. Proyesco Uruguay no facturará Proyesco Chile por estos servicios específicos adicionales bajo este Contrato.

c) Los honorarios mencionados en el artículo Cuatro a) estarán pagados en facturas enviadas por Proyesco Uruguay a Proyesco Chile.

ARTICULO CINCO – PAGO

a) Proyesco Chile efectuará el pago a más tardar[sa1] el día 15 al mes siguiente en que se ha realizado la facturación.

b) Dentro de los tres meses siguiendo el final de[sa2] cada año tributario, Proyesco Uruguay calculará el costo entero que le incumba a Proyesco Chile y el respectivo balance incluyendo una factura de cada pago pendiente.

c) Dentro del mes siguiendo el final del año tributario, Proyesco Chile entregará a Proyesco Uruguay un informe que contendrá las facturaciones emitidas por Proyesco Chile durante el año tributario y cualquier otra información que esta debida bajo este Contrato.

d) Todas las sumas pagaderas a cualquiera de las Partes bajo este Contrato se pagarán en Dólares de los Estados Unidos de América o en cualquier otra divisa que Proyesco habrá elegido después que esta elección haya sido notificada.

e) En caso que el servicio cobrado este sujeto a impuesto sobre las ventas, IVA u otro impuesto similar o a cualquier impuesto de retención, estos montos serán pagados por Proyesco Chile. Sin embargo, ambas Partes emplearán sus mejores esfuerzos para la recuperación de dichas sumas.

ARTICULO SEIS – DURACIÓN DEL CONTRATO

Este Contrato entrará en vigencia a partir del día de la fecha de su suscripción y seguirá vigente hasta que se consideren completos los Proyectos Techint – CODELCO “SADDN - Suministro de Agua Desalada Distrito Norte y Techint – Sistema CCTV.

Las partes podrán extender la vigencia del contrato en caso de que Proyesco Chile tenga un nuevo proyecto, esta extensión se deberá realizar mediante un anexo al presente contrato.

ARTICULO SIETE – TÉRMINO DEL CONTRATO

Sin perjuicio de la precedente disposición, una Parte (la "**Parte Perjudicada**") previa notificación por escrito a este efecto a la otra Parte (la "**Parte Morosa**"), tendrá derecho a poner término a este Contrato en cualquier momento y sin que fuera necesaria ninguna decisión judicial y sin incurrir ninguna responsabilidad en el evento en caso que la Parte Morosa:

a) No pague el honorario debido por dicha Parte en virtud de este Contrato dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de vencimiento del pago siempre y cuando la Parte Perjudicada haya dado previa notificación por escrito de dicha ausencia de pago y la Parte Morosa tendrá siete (7) días a partir de la recepción de dicha notificación para pagar;

b) No cumpla con cualquiera de las disposiciones de este Contrato, y específicamente si no cumple con o infringe las cláusulas, promesas, obligaciones o compromisos de este Contrato y si este incumplimiento sea de una naturaleza solucionable, que no haya solucionado o causado que se solucione dicho incumplimiento dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de la notificación escrita del incumplimiento y solicitud de remediar este por parte de la Parte Perjudicada;

c) Este sujeto a una orden o resolución de disolución o liquidación (que no esté une liquidación voluntaria a los efectos de una reconstrucción solvente o fusión);

d) Realice un acuerdo o convenio con sus acreedores o tome ventaja de cualquiera regulación para el alivio de deudores insolventes o quebrados;

e) Se le asigne un administrador judicial sobre una parte significativa de sus activos;

f) Este sujeto a una sentencia definitiva u orden obtenida en contra de ella para que quede impagado o de cualquier otra forma insatisfecho por un periodo de treinta (30) días consecutivos;

g) Venda o arriende todos o esencialmente todos sus activos;

h) Este sujeto a embargos, secuestros u otro acto judicial similar sobre todos o esencialmente todos sus activos, y que este acto no haya sido suspendido dentro de (30) días hábiles consecutivos a partir de su emisión;

i) Este sujeto a una orden o resolución para la expropiación o confiscación de sus plantas, instalaciones o activos; y/o

j) Infrinja cualquiera ley, regla o regulación, incluyendo pero no limitándose a, respecto a Proyesco Chile las sanitarias, de higiene y de seguridad.

2. El término de este Contrato, cualquiera fuera su razón:

a) Será sin perjuicio de cualquier derecho que este devengado por cualquier Parte con anterioridad a o por consiguiente de este término; y
b) No exonerará Proyesco Chile o Proyesco Uruguay de la obligación de pagar el honorario u otras sumas devengadas y debidas, hasta la fecha de dicho término, y que Proyesco Chile y Proyesco Uruguay deberán pagar inmediatamente a solicitud de la otra Parte, ni dará a Proyesco Chile o Proyesco Uruguay derecho a reembolso de ninguna suma ya pagada en virtud y de acuerdo con este Contrato, con la excepción de pagos excesivos, pagos realizados erróneamente o aquellos que hayan sido impugnados con anterioridad por Proyesco Chile o Proyesco Uruguay.

ARTICULO OCHO – AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS

Los servicios proporcionados por Proyesco Uruguay, antes descritos, estarán automáticamente aplicables a cualquier otro centro que Proyesco Chile opere.

ARTICULO NUEVE – CONFIDENCIALIDAD

1. Proyesco Chile acepta y se compromete a conservar y mantener en la más estricta confidencialidad toda la información en cualquiera forma que reciba de Proyesco Uruguay en virtud de este Contrato (incluyendo, para evitar cualquier duda, el Sistema) y a tratar este información como confidencial. Toda la documentación en cualquiera forma, incluyendo materiales de publicidad, documentos, diseños y manuales proporcionados por Proyesco Uruguay a Proyesco Chile y todas sus copias respectivas será y seguirá siendo propiedad exclusiva de Proyesco Uruguay. Serán conservados y mantenidos en todo momento estrictamente confidenciales por Proyesco Chile y no serán utilizados por ningún otro propósito que lo dispuesto en este Contrato. Cuando Proyesco Chile este obligada a cesar de utilizar el Sistema (en las circunstancias antes descritas), Proyesco Chile devolverá inmediatamente y a primera petición el Sistema a Proyesco Uruguay, incluyendo cualquier elemento de este, y cualquier otra información confidencial entregada por Proyesco Uruguay a Proyesco Chile en virtud de este Contrato.

2. Proyesco Uruguay se compromete a conservar y mantener en la más estricta confidencialidad toda la información en cualquiera forma que reciba de Proyesco Chile en virtud de este Contrato y de tratar dicha información como confidencial.

Proyesco Uruguay acepta y reconoce por este acto el carácter esencial que tiene la obligación que aquí contrae y que dice relación con la necesidad de mantener la más total y absoluta reserva de todo cuanto pueda llegar a su conocimiento, o a que pueda tener acceso en forma directa o indirecta y que diga o pueda decir relación con los negocios o actividades particulares o generales del Cliente o de sus clientes, proveedores, trabajadores u otras entidades o personas relacionadas, tanto durante la vigencia del presente Contrato como luego se su terminación.

En especial respecto de todo aquello relativo a remuneraciones, términos y condiciones comerciales, asuntos de negocios, contratos, tecnología, especificaciones de productos, sistemas operativos, diseños, patentes, fórmulas, planes secretos de manufacturas, know how, ideas comerciales, industriales e información técnica y, en general, sobre cualquier otra materia que diga relación con el

objeto del presente Contrato o relacionada con los productos o el funcionamiento general del Cliente y demás aspectos o información, sea cual fuere su naturaleza y que, en definitiva, resulte ser de aquella información que es propia del Cliente y que es de presumir que este último no tiene interés alguno en que sea divulgada o aplicada por personas diferentes de aquellas a las cuales expresamente autorice para tal efecto. En consecuencia, dicha información, de proceder, sólo podrá ser usada por el Prestador durante la vigencia de este Contrato, en la forma y condiciones necesarias para dar adecuado cumplimiento al mismo y sujeto siempre a la obligación del Prestador de informar de inmediato al Cliente acerca de todo conflicto real o potencial de intereses que el Prestador pueda tener o llegar a tener respecto de tal información en relación con actividades propias o servicios profesionales independientes que él pueda actualmente o en el futuro prestar para otras entidades.

Asimismo, Proyesco Uruguay reconoce y acepta que la reserva y confidencialidad antes señalada subsistirá en forma permanente, indefinida e independientemente de la vigencia o término del Contrato. Del mismo modo, las Partes acuerdan que, una vez producido el término del Contrato, el Prestador deberá restituir en un solo acto y en forma inmediata todos y cada uno de los documentos y demás información material que él tenga y que sea de propiedad o diga relación con actividades o asuntos propios del Cliente.

ARTICULO DIEZ – IDIOMA – LEY APLICABLE

Este Contrato ha estado redactado en idioma Español y prevalecerá a cualquiera traducción de este. Se regirá en todos aspectos, incluyendo validez, interpretación, ejecución y efecto, por las leyes de Chile.

ARTICULO ONCE – RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto de la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de este contrato o cualquier otro motivo será sometida a mediación, conforme al Reglamento Procesal de Mediación del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, vigente al momento de solicitarla.

En caso de que la mediación no prospere, la dificultad o controversia se resolverá mediante arbitraje con arreglo al Reglamento Procesal de Arbitraje del mismo Centro, que se encuentre vigente al momento de solicitarlo.

Las partes confieren poder especial irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G., para que, a petición escrita de cualquiera de ellas, designe a un árbitro arbitrador en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago.

En contra de las resoluciones del árbitro no procederá recurso alguno. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdicción.

ARTICULO DOCE – FUERZA MAYOR

Las Partes no serán responsables por los incumplimientos o retrasos en la ejecución de las obligaciones que tienen bajo este Contrato debidos a cualquiera razón fuera de su control incluyendo

pero sin limitarse a casos fortuitos, acción de autoridades civiles o militares, fixes, huelgas, paros, conflictos laborales, restricciones gubernamentales, guerras, protestas y cualquier otro evento que tenga efectos similares.

En caso de tal retraso, el plazo para la ejecución por cualquiera Parte de sus obligaciones se extenderá a un periodo igual al tiempo perdido en razón de este retraso. Sin embargo, si la ejecución de este Contrato se suspendiera por más de doce (12) meses consecutivos, cualquiera Parte tendrá derecho a terminar este Contrato previa notificación escrita de treinta (30) días, a menos que las Partes hayan acordado otra cosa por escrito.

ARTICULO TRECE – LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

1. En ningún evento Proyesco Uruguay será responsable de cualquiera pérdida o daño a ingresos, ganancias o reputación de Proyesco Chile u otro daño especial, incidental, indirecto o consiguiente de cualquier tipo, resultando de su ejecución o incumplimiento bajo este Contrato incluyendo, sin limitación, cualquiera interrupción del negocio, que resulte de un incumplimiento contractual o de garantía, aún si Proyesco Uruguay ha sido avisado de dicho daño.

2. La responsabilidad de Proyesco Uruguay hacia Proyesco Chile bajo cualquiera disposición de este Contrato será limitada al monto efectivamente pagado por Proyesco Chile a Proyesco Uruguay, de conformidad con el Artículo Cuatro del presente Contrato. La limitación de responsabilidad de Proyesco Uruguay hacia Proyesco Chile es acumulativa con todos los pagos agregados de Proyesco Chile para determinar su límite. La existencia de más de una demanda no ampliará ni extenderá este límite.

ARTICULO CATORCE – MODIFICACIONES

a) Ambas Partes se comprometen a revisar este Contrato continuamente respecto a la razonabilidad de sus términos, en particular en cuanto a la adecuación de la asignación de los gastos.

b) Si, en cualquier momento, las Partes descubren que el Contrato no garantiza un equilibrio justo entre los intereses de ambas Partes, esas deberán acordarse en las enmiendas que estén requeridas para reflejar el cambio de circunstancias.

c) Ninguna modificación, enmienda o renuncia a este Contrato o a cualquiera de sus disposiciones será obligatoria para las Partes a menos que este escrita o confirmada por escrito por sus representantes debidamente autorizados.

d) Cualquiera modificación, enmienda o renuncia a este Contrato o a cualquiera de sus disposiciones será comunicada a todas las sociedades incluidas en el ámbito de este Contrato.

ARTICULO QUINCE – INVALIDEZ PARCIAL

En el evento que cualquiera de los términos o condiciones de este Contrato sea declarado inválido, este Contrato será interpretado como si este no hubiera sido incluido.

ARTICULO DIECISÉIS – LEY APLICABLE

Para todos los efectos legales este Contrato será regulado por la ley chilena.

ARTICULO DIECISIETE – COMUNICACIONES

Todo aviso que cualquiera de las partes de a la otra deberá efectuarse por escrito, debiendo ser remitido por carta certificada o entregado personalmente a las direcciones que más abajo se indican. También se admitirán para los efectos indicados, avisos o comunicaciones vía correos electrónicos.

En todos los casos del párrafo anterior, los avisos sólo serán válidos si son remitidos a las direcciones postales o de correos electrónicos que a continuación se indican, a menos que alguna de las partes haya dado aviso a la otra de una nueva dirección postal o de correo electrónico:

Proyesco Uruguay:

- Dirección : Plaza Cagancha 1145, 6º (11100) Montevideo, Uruguay
- Atención : Leopoldo Fernández Suárez
- E-Mail : leopoldo.fsuarez@proyesco.com

Proyesco Chile:

- Dirección : Cruz del Sur 133, Of 401, Las Condes, Santiago, Chile
- Atención : Fernando Dorgan
- E-Mail : fernando.dorgan@proyesco.com

ARTICULO DIECIOCHO – DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las Partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago.

ARTICULO DIECINUEVE – ENCABEZADOS

Los encabezados o títulos utilizados en este Contrato son para efectos de referencia y conveniencia únicamente y no deberán ser utilizados para interpretar la significación o intención de este Contrato.

ARTICULO VEINTE - COPIAS

El presente contrato se firma en dos copias iguales, quedando una en poder de Proyesco Chile y la otra en poder de Proyesco Uruguay.

PERSONERÍAS

La personería de don Fernando Dorgan para representar a Proyesco S.A., consta en la escritura pública de fecha 12 de septiembre de 2012, otorgada ante la Notaría de Montevideo de don Facundo Pérez Rocamora.

La personería de don Guillermo Severino para representar a Proyesco Chile SPA, consta en la escritura pública de fecha 4 de noviembre de 2022, otorgada ante la Notaría de Santiago de don Luis Enrique Tavolari Oliveros.

Fernando Dorgan pp. Proyesco S.A.	Guillermo Severino pp. Proyesco Chile SpA